

MĚSTSKÉMU SOUDU V PRAZE

Slezská 9, 120 00 Praha 2

ID datové schránky: snkabbm

V Ospělově dne 24. srpna 2026

MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ DŮKAZNÍ DOPLNĚNÍ ŽALOBY

sp. zn. 15 A 44/2026 – nové listiny ze dnů 20. a 24. srpna 2026; bez změny žalobního petitu

Žalobce	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
Žalovaný	Ministerstvo vnitra České republiky
Sp. zn.	15 A 44/2026
Aktuální stav	Toto podání předkládá nové úřední listiny ze dnů 20. a 24. srpna 2026 a vychází ze skutkového stavu k 24. 8. 2026.

ŽALOBCE NEMĚNÍ ŽALOVANÉHO, ŽALOBNÍ PETIT ANI PŘEDMĚT ŘÍZENÍ. Předkládá pouze následné úřední listiny významné pro posouzení, zda tvrzený stav ke dni rozhodnutí soudu trvá, zda dostupné vnitřní prostředky poskytují reálnou nápravu a zda je věc nadále mimořádně naléhavá.

I. Procesní vymezení

Žalobce předkládá soudu aktuální skutkový stav založený na nových úředních listinách vzniklých ve dnech 20. a 24. srpna 2026. Tyto listiny jsou předkládány jako následné důkazy; žalobce jimi nemění žalovaného, žalobní petit ani předmět řízení.

II. Tři nové úřední důkazy po 20. srpnu 2026

První důkaz: KŘP Moravskoslezského kraje dne 20. srpna 2026 v č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR popsalo stav historické metodické dokumentace OKTE Frýdek-Místek. Z listin plyne zásadní napětí mezi tvrzením o neexistenci části SOP a dalších písemných podkladů, tvrzením o používání ENFSI/UNODC a údaji o skartaci části spisů z metodicko-odborných výjezdů a mezilaboratorních zkoušek.

Druhý důkaz: Kriminalistický ústav dne 20. srpna 2026, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM, sdělil, že mu není známo žádné pochybení, že kontrola znalecké činnosti probíhá průběžně, ale zároveň odmítl povinnost na můj podnět přezkoumávat odborné znalecké postupy a oznámil, že další podání v téže věci bez nových relevantních skutečností bude zakládat bez vyřízení.

Třetí důkaz: Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia dne 24. srpna 2026, č. j. PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD, odmítl přezkumný postup s tím, že před ním musí proběhnout obligatorní prošetření podle § 97 zákona o Policii ČR u věcně příslušného KÚ. Tím vznikl uzavřený procesní kruh: KÚ tvrdí, že přezkoumávat nemusí, a nadřízený kontrolní útvar tvrdí, že přezkoumávat nemůže, dokud KÚ neprošetří.

NOVÝ STAV K 24. 8. 2026: nejde už jen o průtahy. Dva policejní útvary si fakticky předávají odpovědnost tak, že žádný nezajistí nestranný, dokumentovaný přezkum, zatímco část historických kontrolních podkladů již byla skartována. To je kvalitativně nový důkaz pokračování stavu namítaného od července 2026.

III. Důkazní význam: tvrzený stav nebyl napraven, ale uzavřel se do kruhu

Dosavadní žalobní tvrzení spočívá mimo jiné v tom, že odpovědnost za přezkoumatelné vyřízení podání je přesouvána mezi orgány a útvary, aniž je určena instance, která provede souhrnný a nestranný přezkum. Nové listiny tento mechanismus konkretizují.

- KÚ tvrdí, že žádné pochybení nezná a že průběžná kontrola existuje, ale odmítá povinnost provést požadovaný přezkum.
- Úřad vnitřní kontroly PP ČR tvrdí, že nadřízený přezkum podle § 97 odst. 3 nelze provést, protože nejprve chybí prošetření podle § 97 u KÚ.
- KŘP MSK současně dokládá neexistenci či nedostupnost části historické metodické dokumentace a skartaci části kontrolních spisů, přesto tvrdí používání ENFSI/UNODC.
- Výsledkem tedy není věcné odstranění pochybností, ale procesní kruh doprovázený postupným úbytkem historické důkazní základny.

IV. Význam pro naléhavost a subsidiaritu soudní ochrany

Nové listiny jsou významné proti případnému tvrzení, že žalobce má k dispozici jednoduchý a účinný vnitřní prostředek nápravy. K 24. srpnu 2026 je naopak doloženo, že KÚ a Úřad vnitřní kontroly vykládají svou působnost tak, že věcný nestranný přezkum není fakticky zahájen.

Současně bylo doloženo, že část historických spisů z metodických výjezdů a mezilaboratorních zkoušek již byla skartována. Žalobce z toho bez dalšího nevyvozuje nezákonnost skartace. Pro naléhavost soudní ochrany je však rozhodné, že čas objektivně snižuje možnost budoucího dokazování.

Probíhá pěstební rok 2026 a žalobce se předem domáhá právní jistoty a přezkoumatelného postupu, aby se neopakoval scénář, v němž je ochrana poskytnuta až po zásahu do rostlin, obydlí, majetku nebo osobní svobody. Pozdější ochrana by v takovém případě nemohla plně obnovit preventivní účel žaloby.

V. Důkazní význam evropských a dánských podkladů

Stanovisko Evropské komise Ref. Ares(2026)3399259 ze dne 31. března 2026 potvrzuje, že unijní zemědělská metodika THC slouží výhradně pro posuzování nároku na přímé platby v rámci SZP a že forenzní analytické metody trestního řízení právo EU nesjednocuje. To zvyšuje význam transparentního vnitrostátního metodického základu.

Úředně přeložené dánské podklady dokládají, že použití plynové chromatografie může při zahřívání přeměnit THCA na THC a že trestně rozhodná hranice proto nemůže být bez dalšího odvozena z výsledku, který nerozlišuje izolované THC od celkového THC. Tyto podklady nejsou předkládány jako automatický důkaz nezákonnosti českých rozsudků, ale jako důkaz, proč je historická metodická dokumentace a její nezávislý přezkum věcně zásadní.

VI. Důkazní návrhy a procesní žádost

1. provést důkaz listinou KŘP MSK ze dne 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR;
2. provést důkaz rozhodnutím KŘP MSK ze dne 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR;
3. provést důkaz sdělením KÚ ze dne 20. 8. 2026, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM;
4. provést důkaz sdělením Úřadu vnitřní kontroly PP ČR ze dne 24. 8. 2026, č. j. PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD;
5. hodnotit nové listiny společně se sdělením KÚ ze dne 25. 6. 2026 a s dosavadními podáními žalobce jako důkaz pokračování a konkretizace tvrzeného stavu;
6. považuje-li to soud za potřebné, vyzvat žalovaného, aby sdělil, který konkrétní orgán či útvar je podle něj schopen zajistit nestranné prošetření a následný přezkum, když KÚ přezkum odmítl a Úřad vnitřní kontroly jej podmínil předchozím prošetřením KÚ;
7. věc projednat přednostně a bez zbytečného odkladu; žalobní petit zůstává beze změny.

VII. Závěr

Nové listiny nejsou jen další korespondencí. Poprvé společně dokládají tři skutečnosti: část historické kontrolní dokumentace již není dostupná; KÚ odmítá povinnost provést požadovaný přezkum; a nadřízený kontrolní útvar odmítá přezkum právě proto, že KÚ předchozí prošetření neprovedl. Žalobce proto žádá, aby soud tyto listiny zohlednil při posouzení trvání zásahu, účinnosti dostupných prostředků a mimořádné naléhavosti věci.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák, žalobce

Přílohy

1. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026.
2. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026.
3. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM ze dne 20. 8. 2026.
4. PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD ze dne 24. 8. 2026.
5. Odvolání proti KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR ze dne 24. 8. 2026 – k doložení dalšího využití dostupného prostředku nápravy.
6. Druhé naléhavé doplnění stížností ministroví vnitra ze dne 24. 8. 2026 – k doložení pokračující snahy o mimosoudní nápravu.